

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6632/2542

บริษัทหลักทรัพย์ยูเนี่ยน จำกัด
ธนาคารแห่งประเทศไทย

ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

พ.ร.บ.การธนาคารพาณิชย์ พ.ศ.2505 มาตรา 46 นว, มาตรา 46 ทศ

ธนาคารแห่งประเทศไทยผู้คัดค้านตรวจสอบพบว่า ร. ขณะเกิดเหตุเป็นที่
ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ของธนาคาร ก. ได้ร่วมกับพวักยกยอกทรัพย์ของ
ธนาคารดังกล่าวไปจำนวน 1,657,000,000 บาท เป็นกรณีต้องหาว่ากระทำความผิด
อาญาตามที่ระบุไว้ในมาตรา 46 นว (1) แห่งพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์
พ.ศ. 2505 ทั้งเมื่อพนักงานอัยการได้มีคำสั่งฟ้อง ร.กับพวกในข้อหาดังกล่าวแล้วร.
ได้หลบหนีไปอยู่ต่างประเทศ การที่ผู้คัดค้านเห็นว่าหากปล่อยเนิ่นช้าไปอาจเกิดความ
เสียหายแก่ประโยชน์ของประชาชน ผู้คัดค้านจึงมีคำสั่งอายัดตัวสัญญาใช้เงินพิพาทที่
ร.เป็นเจ้าของกับหุ้นของบริษัทฟ.ที่มีร. เป็นเจ้าของ โดยอาศัยอำนาจตามความใน
มาตรา 46 ทศ แห่งพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ฯ คำสั่งของผู้คัดค้านดังกล่าว
จึงเป็นมาตรการป้องกันมิให้ ร. ยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินของตนเพื่อหลีกเลี่ยงการถูก
บังคับยึดทรัพย์หรือขายทอดตลาดนำมาชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ หรือโอนทรัพย์สินหรือ
สิทธิตามเอกสารสิทธิต่างๆของตนเปลี่ยนมือไปให้แก่บุคคลอื่นโดยมิชอบอันอาจส่ง
ผลให้เจ้าหนี้ทั้งปวงกับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินอื่น ๆ ที่ ร. เป็นหนี้อยู่ได้
รับความเสียหายและถูกกระทบกระเทือน เพราะเหตุการกระทำทุจริตของ ร.ดังนั้น
การที่ผู้คัดค้านมีคำสั่งอายัดตัวสัญญาใช้เงินกับหุ้นพิพาทดังกล่าวย่อมเป็นคำสั่งที่สั่ง
โดยชอบด้วยกฎหมายอันเป็นการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชน ผู้ร้องยังมีได้ฟ้อง

ร.เกี่ยวกับหนี้สินแต่อย่างใดจึงไม่อาจฟังเป็นยุติได้ว่าร.เป็นหนี้ผู้ร้องและมีข้อตกลงระหว่างผู้ร้องกับ ร. ดังที่ผู้ร้องอ้าง คดีไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับสิทธิของผู้ร้องอีกต่อไป ผู้ร้องไม่มีสิทธิร้องขอให้เพิกถอนคำสั่งของผู้คัดค้านที่อายัดทรัพย์สินของ ร. ได้

คดีสืบเนื่องจากธนาคารแห่งประเทศไทยผู้คัดค้านได้ตรวจสอบพบว่าเมื่อระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2538 ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2538 นายราเกษ สักเสนา ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ พาณิชยการ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกับบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของธนาคารดังกล่าว กระทำความผิดฐานยักยอกทรัพย์สินของธนาคารเป็นเงิน 1,657,000,000 บาท อันเป็นความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินในหมวด 5 ของลักษณะ 12 แห่งประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352, 353, 354 ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 46 นว (1) แห่งพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย พ.ศ. 2505เหตุเกิดที่แขวงคลองเตย เขตคลองเตย และแขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานครเกี่ยวพันกัน ต่อมาภายหลังที่ได้ร้องทุกข์กล่าวโทษบุคคลดังกล่าวแล้วในวันที่12 มิถุนายน 2539 ผู้คัดค้านมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินของนายราเกษกับพวกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 46 ทศ แห่งพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชยพ.ศ. 2505 และได้แจ้งคำสั่งอายัดไปยังธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ทุกแห่ง กรมที่ดินกรมการขนส่งทางบก นายทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีกำหนดเวลา180 วัน ต่อมาพนักงานอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดมีคำสั่งฟ้องนายราเกษกับพวกตามข้อกล่าวหาดังกล่าว แต่นายราเกษหลบหนีไปอยู่ต่างประเทศ ยังไม่ได้ตัวมาฟ้องต่อศาล ผู้คัดค้านจึงได้ยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นขอขยายระยะเวลาอายัดทรัพย์สิน

ของนายราเกชออกไปจนกว่าจะได้ตัวมาฟ้อง ศาลชั้นต้นได้สวนคำร้องแล้วเห็นว่า
กรณีมีเหตุจำเป็นไม่สามารถฟ้องคดีได้ภายใน 180 วัน ศาลจึงมีคำสั่งครั้งที่ 1 ให้
ขยายระยะเวลาออกไปอีกจนกว่าจะได้ตัวนายราเกชมาฟ้อง แต่ทั้งนี้ไม่เกิน 180 วัน
นับแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2539 ครั้งที่ 2 มีคำสั่งขยายระยะเวลาออกไปอีกจนกว่าจะได้
ตัวนายราเกชมาฟ้อง แต่ทั้งนี้ไม่เกิน 180 วัน นับแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2540 และครั้ง
ที่ 3 มีคำสั่งขยายระยะเวลาออกไปอีกนับแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2540 เป็นต้นไป
จนกว่าจะได้ตัวนายราเกชมาฟ้องคดีต่อศาล หรือจนกว่าศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2537 นายราเกช สักเสนาทำ
สัญญากู้เงินเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้ร้องในวงเงินไม่เกิน 50,000,000 บาท
โดยให้ตั้งวงเงินไว้ในบัญชีทำนองบัญชีเดินสะพัดซึ่งนายราเกชจะเบิกเงินได้ตาม
จำนวนตามเวลาที่ต้องการและผู้ร้องจะพิจารณาอนุญาตตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา
ผู้กู้ยินยอมให้ผู้ร้องคิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 18.5 ต่อปี และในกรณีที่เห็นสมควรนาย
ราเกชผู้กู้ยินยอมให้ผู้ร้องขายหลักทรัพย์ที่อยู่ในครอบครองเพื่อชำระหนี้ได้ ในวันทำ
สัญญาให้นายราเกชได้มอบอำนาจและแต่งตั้งผู้ร้องเป็นตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลัก
ทรัพย์โดยตกลงให้ค่านายหน้าตามอัตราที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
ต่อมาวันที่ 19 พฤษภาคม 2537 นายราเกชนำตัวสัญญาใช้เงินบริษัทเงินทุนยูเนียน
ไฟแนนซ์ จำกัด(มหาชน) จำนวนเงิน 10,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ
8 ต่อปี มาจำนำไว้กับผู้ร้องและมีการเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงินหลายครั้ง ครั้งสุดท้าย
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2538 นายราเกชนำตัวสัญญาใช้เงินบริษัทเงินทุนยูเนียน
ไฟแนนซ์ จำกัด(มหาชน) จำนวนเงิน 10,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ
11 ต่อปี จำนำกับผู้ร้องเพื่อเป็นหลักประกันหนี้ โดยตกลงว่าหากผิดนัดไม่ชำระหนี้
ยอมให้ผู้ร้องโอนเงินพร้อมดอกเบี้ยหักชำระหนี้ได้ หลังจากนั้นนายราเกชทำสัญญากู้เงิน
กับผู้ร้องและสัญญาตั้งตัวแทนแล้ว ได้มีการซื้อหุ้นบริษัทฟินิกซ์ เพาส์ แอนด์ เปเปอร์
จำกัด(มหาชน) ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2537 และวันที่ 27 พฤษภาคม 2537 รวม

132,500หุ้นเป็นเงินค่าซื้อหุ้น 11,285,346 บาท แต่ผู้ร้องยังไม่ได้รับชำระหนี้ดังกล่าว ผู้ร้องเรียกให้นายราเกษลูกหนี้ชำระหนี้ที่ติดค้างหลายครั้ง แต่นายราเกษเพิกเฉย ผู้ร้องประสงค์จะโอนเงินตามตัวสัญญาใช้เงินเลขที่ 950026183-11 พร้อมดอกเบี้ยเพื่อหักชำระหนี้แก่ผู้ร้อง แต่ไม่อาจทำได้ เนื่องจากศาลชั้นต้นมีคำสั่งอายัดเงินของนายราเกษตามคำร้องของผู้คัดค้าน ผู้ร้องได้รับความเสียหายเนื่องจากนายราเกษเป็นหนี้ผู้ร้องในการซื้อขายหุ้นดังกล่าว 11,285,346 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 18.5 ต่อปีนับแต่วันซื้อหลักทรัพย์ ขอให้ศาลเพิกถอนการอายัดตัวสัญญาใช้เงินของบริษัทเงินทุนยูเนียนไฟแนนซ์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 950026183-11 ลงวันที่16 ตุลาคม 2538 จำนวนเงิน 10,000,000 บาท ตามเอกสารท้ายคำร้อง หมายเลข 6และหุ้นบริษัทฟินิกส์เพาส์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 132,500 หุ้น เพื่อให้ผู้ร้องสามารถโอนเงินและดอกเบี้ยตามตัวสัญญาใช้เงินและนำหุ้นดังกล่าวออกขายนำมาหักชำระแก่ผู้ร้อง

ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านว่า การจำหน่ายตัวสัญญาใช้เงินเลขที่ 950026183-11ของนายราเกษไว้กับผู้ร้องนั้น ไม่ถูกต้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 926 ประกอบมาตรา 985, 752 เนื่องจากตัวสัญญาใช้เงินดังกล่าวเป็นตัวออกให้แก่บุคคลโดยนามและมีข้อความห้ามเปลี่ยนมือ ซึ่งจะโอนกันด้วยการสลักหลังไม่ได้เมื่อไม่จดข้อความแสดงการจำหน่ายไว้ให้ปรากฏในตัวสัญญาใช้เงิน การจำหน่ายตัวนั้นจึงไม่สมบูรณ์ตัวสัญญาใช้เงินนั้นจึงถือเป็นทรัพย์สินของนายราเกษ สักเสนา ซึ่งเป็นผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดตามมาตรา 46 นว แห่งพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505 ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นได้สวนคำร้องแล้ว มีคำสั่งให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่า ผู้คัดค้านตรวจสอบพบว่านายราเกษ สักเสนา ซึ่งขณะเกิดเหตุเป็นที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพ พาณิชยการ จำกัด (มหาชน) กับพวกร่วมกันยกยอทรัพย์สินของธนาคารดังกล่าวไปจำนวน 1,657,000,000 บาท อันเป็นความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินในหมวด 5 ของลักษณะ 12 แห่งประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352, 353 และ 354 ในฐานะผู้คัดค้านเป็นผู้เสียหายตามมาตรา 46 นว แห่งพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505 จึงได้ร้องทุกข์ต่ออธิบดีกรมตำรวจ (ปัจจุบันเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ) ให้ดำเนินคดีแก่นายราเกษกับพวกในข้อหาดังกล่าวกับความผิดต่อพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505 และอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 46 ทศ แห่งพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ฯ ข้างต้น ผู้คัดค้านมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินของนายราเกษกับพวกเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2539 มีกำหนด 180 วัน ต่อมาพนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด มีคำสั่งฟ้องนายราเกษกับพวกแต่นายราเกษหลบหนีไปอยู่ต่างประเทศผู้คัดค้านจึงยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นขอขยายเวลาอายัดทรัพย์สินของนายราเกษไว้อีกรวม 3 ครั้ง ผู้ร้องจึงมายื่นคำร้องในคดีนี้ขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนการอายัดตัวสัญญาใช้เงินบริษัทเงินทุนยูเนียนไฟแนนซ์ จำกัดผู้ออกตัวเลขที่ 950026183-11 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2538 จำนวนเงิน 10,000,000 บาทของนายราเกษผู้รับเงินตามตัวตามสำเนาตัวสัญญาใช้เงินเอกสารหมายเลข 7 และหุ้นบริษัทฟินิกส์ เพาส์ แอนด์ เปเปอ์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 132,500 หุ้น โดยอ้างว่านายราเกษให้ผู้ร้องเป็นผู้แทนซื้อและถือไว้แทนเพื่อนำมาหักชำระหนี้แก่ผู้ร้องที่ติดค้างอยู่ คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของผู้ร้องว่า การที่ผู้คัดค้านมีคำสั่งอายัดตัวสัญญาใช้เงินพิพาทกับหุ้นบริษัทฟินิกส์ เพาส์ แอนด์ เปเปอ์ จำกัด (มหาชน)ตาม

คำร้องเป็นการขอด้วยมาตรา 46 ทศ แห่งพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์พ.ศ. 2505 หรือไม่ ผู้ร้องฎีกาว่า การเพิกถอนคำสั่งอายัดตัวสัญญาใช้เงินพิพาทกับหุ้นนั้น จะไม่ทำให้ประชาชนเสียหาย เพราะผู้ร้องมีสิทธิได้รับชำระหนี้ก่อนเจ้าหนี้อื่นในหนี้เงินตามตัวสัญญาใช้เงินตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 282 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และการที่ผู้คัดค้านมีคำสั่งอายัดตัวสัญญาใช้เงินกับหุ้นของบริษัทฟินิคส์ เพาส์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) นั้นกลับทำให้ผู้ร้องซึ่งประกอบอาชีพโดยสุจริตได้รับความเสียหายไม่มีที่สิ้นสุดเพราะดอกเบี้ยตามตัวสัญญาใช้เงินจะเพิ่มพูนขึ้นเรื่อย ๆ จนขณะนี้ท่วมหลักประกันเป็นจำนวนมากดังนั้น การอายัดตัวสัญญาใช้เงินกับหุ้นนั้นย่อมไม่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนแต่อย่างใดนั้น พิเคราะห์แล้ว พระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ.2505 มาตรา 46 นว บัญญัติว่า "ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการกระทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

(1) ในการดำเนินงานของธนาคารพาณิชย์ กรรมการหรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในธนาคารพาณิชย์กระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ตามบทบัญญัติในหมวด 1 หมวด 3 หมวด 4 หมวด 5 หรือหมวด 7 ของลักษณะ 12 แห่งประมวลกฎหมายอาญา"กรณีพิพาทนี้ได้ความว่า ก่อนที่ผู้คัดค้านมีคำสั่งอายัดตัวสัญญาใช้เงินกับหุ้นพิพาทดังกล่าว เนื่องจากผู้คัดค้านตรวจสอบพบว่านายราเกษซึ่งขณะเกิดเหตุเป็นที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ของธนาคารกรุงเทพ พาณิชยกรรม จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกับพวก ยกยอทรัพย์ของธนาคารดังกล่าวไปจำนวน 1,657,000,000 บาท ซึ่งเป็นการต้องหาว่ากระทำความผิดอาญาตามที่ระบุไว้ในมาตรา 46 นว (1) แห่งพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505 ดังกล่าว ทั้งเมื่อพนักงานอัยการได้มีคำสั่งฟ้องนายราเกษกับพวกในข้อหาดังกล่าวแล้ว นายราเกษได้หลบหนีไปอยู่ต่างประเทศและผู้คัดค้านเห็นว่าหากปล่อยเนิ่นช้าไปอาจเกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ของประชาชนผู้คัดค้านจึงมีคำสั่งอายัดตัวสัญญาใช้เงินพิพาทที่นายราเกษเป็นเจ้าของกับหุ้นของบริษัทฟินิคส์ เพาส์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) ของนายราเกษดังกล่าว

โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 46 ทศ แห่งพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505ซึ่งบัญญัติว่า "ในกรณีที่ปรากฏหลักฐานว่าบุคคลใดกระทำความผิดตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 46 นว และธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นว่า หากปล่อยเงินเข้าไป อาจเกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ของประชาชนให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอำนาจสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินของบุคคลนั้นหรือทรัพย์สินซึ่งตามกฎหมายอาจถือได้ว่าเป็นของบุคคลนั้น" จากบทบัญญัติดังกล่าวเห็นได้ว่า คำสั่งของผู้คัดค้านที่สั่งอายัดตัวสัญญาใช้เงินกับหุ้นพิพาทของนายราเกชเป็นมาตรการป้องกันมิให้นายราเกชยกย้ายถ่ายเททรัพย์สินของตนเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกบังคับยึดทรัพย์สินหรือขายทอดตลาดนำมาชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ หรือโอนทรัพย์สินหรือสิทธิตามเอกสารสิทธิต่าง ๆ ของตนเปลี่ยนมือไปให้แก่บุคคลอื่นโดยมิชอบ อันอาจส่งผลให้เจ้าหนี้ทั้งปวงกับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินอื่น ๆ ที่นายราเกชเป็นหนี้อยู่ได้รับความเสียหายและถูกกระทบกระเทือน เพราะเหตุการณ์กระทำทุจริตของนายราเกชดังกล่าว ดังนั้น การที่ผู้คัดค้านมีคำสั่งอายัดตัวสัญญาใช้เงินกับหุ้นพิพาทดังกล่าวย่อมเป็นคำสั่งที่สั่งโดยชอบด้วยกฎหมายอันเป็นการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนตามบทบัญญัติข้างต้นแล้ว มิใช่เป็นคำสั่งที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนดังที่ผู้ร้องอ้าง ส่วนที่ผู้ร้องฎีกาว่าผู้ร้องกับนายราเกชตกลงโอนสิทธิเรียกร้องตามตัวสัญญาใช้เงินเป็นหนังสือไว้ล่วงหน้าและมีผลสมบูรณ์แล้ว จึงมีสิทธิร้องขอเพิกถอนคำสั่งอายัดได้ และถึงอย่างไรก็ตาม ผู้ร้องในฐานะผู้รับจำนำตัวสัญญาใช้เงินย่อมมีสิทธิได้รับชำระหนี้ก่อนเจ้าหนี้อื่นสำหรับหุ้นพิพาทผู้ร้องเป็นผู้ครอบครองหุ้นโดยมีหนี้อันเป็นคุณประโยชน์แก่ตนเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่ครอบครอง จึงมีสิทธิยึดเหนี่ยวและบังคับให้ชำระหนี้แก่ผู้ร้องก่อนเช่นเดียวกันขอให้เพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินพิพาทนั้น เห็นว่า ผู้ร้องยังมิได้ฟ้องนายราเกชเกี่ยวกับหนี้สินตามคำร้องแต่อย่างใดกรณีจึงไม่อาจฟังเป็นยุติได้ว่านายราเกชเป็นหนี้ผู้ร้องและมีข้อตกลงต่าง ๆ ระหว่างผู้ร้องกับนายราเกชดังที่ผู้ร้องกล่าวอ้าง คดีไม่จำต้องวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับสิทธิของผู้ร้องตามที่ผู้

ร้องอ้างมาในฎีกาอีกต่อไป ดังนี้ผู้ร้องจึงไม่มีสิทธิร้องขอให้เพิกถอนคำสั่งของผู้
คัดค้านที่อายัดทรัพย์สินของนายราเกษได้ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้นศาลฎีกาเห็น
ฟ้องด้วยในผล ฎีกาของผู้ร้องฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ธรรมบุญ โชคชัยพิทักษ์-วิชัย ชื่นชมพูนุท-สุรศักดิ์ กาญจนวิทย์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ความน่าสนใจของคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้อยู่ที่ว่า คดีตามคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับ
นี้ก็เป็นคดีอีกคดีหนึ่งที่มุ่งตามบังคับชำระหนี้เอาจากกองทรัพย์สินในประเทศไทย
ของนายราเกษลักเสนา ซึ่งเป็นนักธุรกิจสัญชาติอินเดียที่ถูกกล่าวหาในช่วง พ.ศ.
2539ว่ามีความผิดตามกฎหมายอาญาไทย ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเจ้าของทรัพย์สินที่
ต้องคำสั่งอายัดของธนาคารแห่งประเทศไทย ปรากฏตามข้อเท็จจริงนอกคดีตามคำ
พิพากษาศาลฎีกาที่ 6632/2542 ว่า ในวันที่12 มิถุนายน พ.ศ. 2539 ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยได้ร้องทุกข์ ต่ออธิบดีกรมตำรวจให้ดำเนินคดีแก่นายราเกษซึ่งทำหน้าที่
เป็นที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชยการ จำกัด (มหาชน)
โดยธนาคารแห่งประเทศไทยได้กล่าวหาว่า นายราเกษกับพวกร่วมกันยักยอกทรัพย์สิน
ของธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชยการ จำกัด(มหาชน) ไปเป็นจำนวนถึงหนึ่งพันหกร้อย

ห้ามสืบเจ็ดล้านบาท หลังจากนั้นธนาคารแห่งประเทศไทยจึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินของนายราเกชกับพวกเป็นระยะเวลา 180 วัน ต่อมาพนักงานอัยการจึงได้มีคำสั่งฟ้องนายราเกชกับพวกแต่นายราเกชหลบหนีไปอยู่ต่างประเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงต้องยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นขอขยายเวลาอายัดทรัพย์สินของนายราเกชไว้อีกรวม 3 ครั้ง การยึดทรัพย์นี้นั่นเองที่นำไปสู่เหตุผลที่บริษัทหลักทรัพย์ยูเนียน จำกัด ต้องมาร้องขอต่อศาลเพื่อขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งของธนาคารแห่งประเทศไทยที่อายัดทรัพย์สินของนายราเกช มูลคดีที่ผู้ร้องกล่าวอ้าง นายราเกชมีความสัมพันธ์ทางกฎหมายกับบริษัทหลักทรัพย์ยูเนียน จำกัด ในหลายลักษณะ กล่าวคือ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 บริษัทหลักทรัพย์ยูเนียน จำกัด และนายราเกชสักเสนา ได้ทำสัญญากู้เงินเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ในวงเงินไม่เกินห้าสิบล้านบาทนายราเกชได้ยินยอมให้บริษัทหลักทรัพย์ยูเนียน จำกัด คิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 18.5 ต่อปีและในกรณีที่เห็นสมควร นายราเกชผู้กู้ยินยอมให้บริษัทผู้ให้กู้ขายหลักทรัพย์ที่อยู่ในครอบครองเพื่อชำระหนี้ได้ นอกจากนั้นในวันทำสัญญา ยังปรากฏว่า นายราเกชได้มอบอำนาจและแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ยูเนียน จำกัด เป็นตัวแทนและนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์โดยตกลงให้ค่านายหน้าตามอัตราที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด นอกจากนั้น ในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 นายราเกชนำตัวสัญญาใช้เงินของบริษัทเงินทุนยูเนียนไฟแนนซ์ จำกัด (มหาชน) จำนวนสิบล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 8 ต่อปี มาจำนำไว้กับบริษัทหลักทรัพย์ยูเนียน จำกัด และมีการเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงินหลายครั้ง ครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2538 นายราเกชนำตัวสัญญาใช้เงินของบริษัทเงินทุนยูเนียนไฟแนนซ์ จำกัด (มหาชน) จำนวนสิบล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 11 ต่อปี มาจำนำกับบริษัทหลักทรัพย์ยูเนียน จำกัด เพื่อเป็นหลักประกันหนี้โดยตกลงว่า หากผิดนัดไม่ชำระหนี้ ยอมให้ผู้ร้องถอนเงินพร้อมดอกเบี้ยหักชำระหนี้ได้ หลังจากนั้น นายราเกชยังได้ซื้อหุ้นของบริษัทฟิสิกส์เพาส์แอนด์เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 และวัน

ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 รวม 132,500 หุ้น เป็นเงินค่าหุ้น 11,285,346 บาท ต่อมาบริษัทหลักทรัพย์ยูเนียนจำกัดมิได้รับชำระหนี้ดังกล่าวทั้งหมดจากนายราเกษบริษัทหลักทรัพย์ยูเนียนจำกัดได้ร้องเรียกให้นายราเกษชำระหนี้ที่ติดค้างหลายครั้ง แต่นายราเกษก็เพิกเฉย บริษัทเจ้าหนี้ประสงค์จะโอนเงินตามตัวสัญญาใช้เงินพร้อมดอกเบี้ยเพื่อหักชำระหนี้แก่ตน แต่ก็ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากศาลชั้นต้นมีคำสั่งอายัดเงินของนายราเกษตามคำร้องของธนาคารแห่งประเทศไทย บริษัทหลักทรัพย์ยูเนียนจำกัดจึงได้รับความเสียหายเนื่องจากนายราเกษเป็นหนี้บริษัทในการซื้อขายหุ้นดังกล่าวเป็นจำนวน 11,285,346 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 18.5 ต่อปี นับแต่วันซื้อหลักทรัพย์บริษัทเจ้าหนี้จึงต้องมาขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนการอายัดตัวสัญญาใช้เงินของบริษัทเงินทุนยูเนียนไฟแนนซ์ จำกัด (มหาชน) และหุ้นของบริษัทฟินิคส์ เพาส์แอนด์เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อให้ผู้ร้องสามารถโอนเงินและดอกเบี้ยตามตัวสัญญาใช้เงินและนำหุ้นดังกล่าวออกขายเพื่อนำมาหักชำระแก่ผู้ร้อง ดังนั้น จึงได้เกิดคดีไม่มีข้อพิพาทขึ้นสู่ศาลไทย บริษัทผู้ร้องได้ให้เหตุผลในคำร้องไว้ 2 ประการ กล่าวคือ เหตุผลประการแรก ก็คือ การเพิกถอนคำสั่งอายัดตัวสัญญาใช้เงินพิพาทกับหุ้นนั้นจะไม่ทำให้ประชาชนเสียหาย เพราะผู้ร้องมีสิทธิได้รับชำระหนี้ก่อนเจ้าหนี้อื่นในหนี้เงินตามตัวสัญญาใช้เงินโดยอ้างมาตรา 282 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เหตุผลในประการที่สอง ก็คือ คำสั่งอายัดทรัพย์ของนายราเกษนั้นกลับทำให้บริษัทผู้ร้องซึ่งประกอบอาชีพโดยสุจริตได้รับความเสียหายไม่มีที่สิ้นสุดเพราะดอกเบี้ยตามตัวสัญญาใช้เงินจะเพิ่มพูนขึ้นเรื่อย ๆ จนขณะนี้ท่วมหลักประกันเป็นจำนวนมากดังนั้น การอายัดตัวสัญญาใช้เงินกับหุ้นนั้นย่อมไม่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนแต่อย่างใด แต่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้คัดค้านคำร้องของบริษัทหลักทรัพย์ยูเนียน จำกัดโดยให้เหตุผลว่า การจำหน่ายตัวสัญญาใช้เงินระหว่างบริษัทผู้ร้องและนายราเกษไม่ถูกต้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ความเห็นของศาลฎีกา จึงมีประเด็นที่ศาลจะต้องชี้ 2 ประการ กล่าวคือ (ก.) ปัญหาความชอบด้วย

กฎหมายของคำสั่งของธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อยกยัดตัวสัญญาใช้เงินพิพาทกับ
หุ้นของนายราเกษและ (ข.) ปัญหาสถานภาพแห่งสิทธิได้รับชำระหนี้ก่อนเจ้าหนี้อื่น
ในหนี้เงินตามตัวสัญญาใช้เงิน (1.) คำสั่งของธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อยกยัดตัว
สัญญาใช้เงินพิพาทกับหุ้นของนายราเกษนั้นเป็นคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายอัน
เป็นการคุ้มครองประโยชน์แก่ประชาชนหรือไม่ ? ในประเด็นนี้ ศาลฎีกาเห็นว่า คำสั่ง
ของธนาคารแห่งประเทศไทยผู้คัดค้านที่สั่งยกยัดตัวสัญญาใช้เงินกับหุ้นพิพาทของ
นายราเกษย่อมเป็นมาตรการป้องกันมิให้นายราเกษยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินของตน
เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกบังคับยึดทรัพย์หรือขายทอดตลาดนำมาชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ หรือ
โอนทรัพย์สินหรือสิทธิตามเอกสารสิทธิต่าง ๆ ของตนเปลี่ยนมือไปให้แก่บุคคลอื่น
โดยมิชอบ อันอาจส่งผลให้เจ้าหนี้ทั้งปวงกับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินอื่น ๆ
ที่นายราเกษเป็นหนี้อยู่ได้รับความเสียหายและถูกกระทบกระเทือน เพราะเหตุการก
ระทำทุจริตของนายราเกษดังกล่าว ดังนั้น การที่ผู้คัดค้านมีคำสั่งยกยัดตัวสัญญาใช้
เงินกับหุ้นพิพาทดังกล่าวย่อมเป็นคำสั่งที่สั่งโดยชอบด้วยกฎหมายอันเป็นการ
คุ้มครองประโยชน์ของประชาชนตามบทบัญญัติมาตรา 46 ทศแห่งพระราชบัญญัติ
การธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505 แล้ว (2.) ผู้ร้องมีสิทธิได้รับชำระหนี้ก่อนเจ้าหนี้อื่น
ในหนี้เงินตามตัวสัญญาใช้เงินจริงหรือไม่ ? ในประเด็นนี้ แม้จะมีความเป็นไปได้ของ
หลักกฎหมายที่ว่าบริษัทหลักทรัพย์ยูเนี่ยน จำกัด ย่อมมีสิทธิได้รับชำระหนี้ก่อนเจ้า
หนี้อื่นในฐานะที่บริษัทผู้ร้องเป็นผู้รับจำนำตัวสัญญาใช้เงิน และการโอนสิทธิเรียกร้อง
ตามตัวสัญญาใช้เงินระหว่างบริษัทผู้ร้องและนายราเกษมีผลสมบูรณ์ แต่ศาลฎีกาก็ได้
ยกประเด็นปัญหา "ความมีอยู่" ของสิทธิที่ดีกว่าเจ้าหนี้อื่นของบริษัทผู้ร้องมาพิจารณา
เสียก่อน เมื่อศาลชี้ว่าสิทธินี้ไม่มีอยู่จึงทำให้เป็นที่น่าเสียใจที่ศาลนี้ไม่ได้ชี้ สิทธิของผู้
ร้องดีกว่าเจ้าหนี้อื่นหรือไม่ คำตอบนี้จึงยังค้างคา ศาลชี้ว่าผู้ร้องยังมิได้ฟ้องนายราเกษ
เกี่ยวกับหนี้สินตามคำร้องแต่อย่างใดกรณีจึงไม่อาจฟังเป็นยุติได้ว่า นายราเกษเป็น
หนี้ผู้ร้องและมีข้อตกลงต่าง ๆ ระหว่างผู้ร้องกับนายราเกษ ศาลจึงถือเอาเป็นเหตุที่จะ

ไม่ยอมรับวินิจฉัยปัญหาว่า บริษัทผู้ร้องมีสิทธิดีกว่าเจ้าหนี้อื่น อันเป็นเหตุนำไปสู่การเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินของธนาคารแห่งประเทศไทย ข้อสังเกต (1.) เนื่องจากการตามไปบังคับชำระหนี้ต่อทรัพย์สินของลูกหนี้ในต่างประเทศยังเป็นเรื่องที่ยากและซับซ้อนสำหรับเจ้าหนี้ ดังนั้น การตามบังคับชำระหนี้เอาแก่ทรัพย์สินของลูกหนี้ในประเทศไทยจึงเป็นสิ่งที่เจ้าหนี้จะต้องกระทำก่อน ผลจึงได้แก่ข้อโต้แย้งระหว่างเหล่าเจ้าหนี้นั่นเอง ในคดีนี้ เจ้าหนี้ฝ่ายหนึ่งได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย ในขณะที่เจ้าหนี้อีกฝ่ายหนึ่งก็คือ บริษัทหลักทรัพย์ยูเนียนจำกัด จึงต้องเกิดข้อโต้แย้งที่ศาลจะต้องชี้ว่าเจ้าหนี้ฝ่ายใดที่อาจมีสิทธิก่อนเหนือกองทรัพย์สินของลูกหนี้ในประเทศไทย (2) ในประเด็นที่ศาลจะต้องชี้ถึงปัญหาความเป็นเจ้าของสิทธิที่ดีกว่าระหว่างบริษัทผู้ร้องซึ่งเป็นเจ้าหนี้มีหลักประกันกับเจ้าหนี้ทั้งปวงกับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินอื่น ๆ ที่นายราเกชเป็นหนี้อยู่นั้น เป็นสิ่งที่น่าสงสัยว่า ศาลกลับไม่ยอมชี้ขาดลงไปศาลกลับหันไปสงสัยในความเป็นเจ้าหนี้ที่มีสิทธิดีกว่าของบริษัทผู้ร้องที่เป็นเจ้าหนี้ที่มีการจำนำเพื่อประกันการชำระหนี้ เป็นสิ่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ที่เจ้าหนี้ดังกล่าวก็อาจจะไม่มีสิทธิที่ดีกว่าเจ้าหนี้อื่นหากยังมิได้มีการฟ้องบังคับตามหนี้ที่มีการจำนำเพื่อเป็นหลักประกันการชำระหนี้? ขอให้เราอย่าลืมว่าวัตถุประสงค์ของหลักประกันการชำระหนี้ก็คือการสร้างความมั่นใจให้แก่เจ้าหนี้ว่าตนมีสิทธิที่ดีกว่าเจ้าหนี้อื่น แต่โดยผลของคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6632/2542 นี้ จะมิทำให้ต้องเข้าใจไปหรือว่า สิทธิของเจ้าหนี้มีหลักประกันจะได้รับการยอมรับว่าดีกว่าเจ้าหนี้อื่นก็ต่อเมื่อศาลได้มีคำพิพากษายอมรับแล้วเท่านั้นมิใช่เมื่อเจ้าหนี้นั้นได้มีหลักประกันที่มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย (3) ความเป็นไปได้สำหรับบริษัทหลักทรัพย์ยูเนียน จำกัด ที่จะติดตามบังคับชำระหนี้จากนายราเกช เมื่อไม่อาจบังคับชำระหนี้จากทรัพย์สินในประเทศไทยของนายราเกชลูกหนี้ที่ถูกธนาคารแห่งประเทศไทยมีคำสั่งยึดและอายัด ก็ยังมีความเป็นไปได้ที่หนี้ดังกล่าวจะไม่สูญยังมีความเป็นไปได้อีกหลายทางสำหรับเจ้าหนี้ กล่าวคือ ในประการแรก บริษัทหลักทรัพย์ยูเนียน จำกัด ก็

จะต้องแสวงหาทรัพย์สินอื่นในประเทศไทยของนายราเกชที่ปลอดจากคำสั่งยึดทรัพย์สินของธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อบังคับชำระหนี้ต่อไป หรือรอคอยว่า อาจมีการปล่อยทรัพย์สินที่ยึดและอายัดในภายหลัง ในประการต่อมา บริษัทหลักทรัพย์ยูเนียน จำกัด ก็อาจติดตามไปฟ้องบังคับชำระหนี้ในศาลต่างประเทศที่นายราเกชมีภูมิลำเนาอยู่หรือที่ทรัพย์สินของนายราเกชตั้งอยู่อาทิตหากปรากฏว่า นายราเกชมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศแคนาดา ก็จะต้องติดตามไปฟ้องบังคับชำระหนี้ที่ค้างชำระเป็นคดีใหม่ในศาลแคนาดา หรือหากปรากฏว่านายราเกชมีทรัพย์สินตั้งอยู่ในประเทศอังกฤษ ก็จะต้องติดตามไปฟ้องบังคับชำระหนี้ที่ค้างชำระเป็นคดีใหม่ในศาลอังกฤษ แต่เป็นสิ่งที่แน่นอนว่า ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีย่อมสูงมากและโอกาสที่ศาลต่างประเทศจะมีคำพิพากษาที่แตกต่างไปจากศาลไทย ก็อาจเป็นไปได้ ในประการสุดท้ายซึ่งเป็นหนทางที่เป็นความหวังและทำลายสำหรับเจ้าหนี้ไทยก็คือการนำคำพิพากษาศาลไทยไปขอให้ศาลต่างประเทศรับรองและบังคับให้ คำถามต่อมาในเรื่องนี้จึงได้แก่ ศาลต่างประเทศจะยอมรับบังคับตามคำพิพากษาของศาลไทยหรือ? คำตอบก็คือ โดยหลักกฎหมายระหว่างประเทศที่ยอมรับกันมานานานประเทศนั้นรัฐอธิปไตยหนึ่งย่อมไม่ปฏิเสธการกระทำของรัฐอธิปไตยอื่น หากการกระทำของรัฐที่ขอการรับรองนั้นมีได้ขัดต่อหลักกฎหมายระหว่างประเทศ นอกจากนั้น การรับรองและบังคับตามนั้นย่อมเป็นไปได้โดยหลักต่างตอบแทน ดังนั้น เมื่อเจ้าหนี้ไทยนำคำพิพากษาของศาลไทยไปขอให้ศาลต่างประเทศบังคับตามต่อกองทรัพย์สินของลูกหนี้ที่ตั้งอยู่ในเขตศาลต่างประเทศนั้น เจ้าหนี้ไทยก็ต้องพิสูจน์ต่อศาลต่างประเทศนั้นให้ได้ว่า คำพิพากษาศาลไทยเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายระหว่างประเทศ และศาลไทยก็ยอมรับและบังคับตามคำพิพากษาของศาลต่างประเทศ คงไม่มีปัญหาที่จะพิสูจน์ต่อศาลต่างประเทศที่ว่า ศาลไทยก็ยอมรับและบังคับตามคำพิพากษาของศาลต่างประเทศ ทั้งนี้ เพราะศาลฎีกาในคำพิพากษาศาลฎีกาที่585/2461 ได้กล่าวไว้แล้วอย่างชัดเจนว่า "เป็นปัญหาในกฎหมายนานาประเทศ(แผนกคดีบุคคล) อันมีหลักอยู่ว่าโดยความ

เคารพต่อกันและกันในระหว่างนานาประเทศทั้งหลายประเทศหนึ่งจะยอมรับบังคับ
บัญชาถือตามคำพิพากษาของศาลยุติธรรมในอีกประเทศหนึ่งเหมือนอย่างว่าจำนวน
เงินตามคำพิพากษานั้นเป็นหนี้สินเกี่ยวค้ำกันอยู่อันจะยอมให้นำมาฟ้องร้องกันได้"
แต่ในส่วนที่เกี่ยวกับปัญหาว่า คำพิพากษาศาลไทยเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย
ระหว่างประเทศหรือไม่นั้น อาจจะมีปัญหาในการพิสูจน์ ในยุคนี้ที่ศาลและ
ทนายความยังไม่เคยชินกับการใช้หลักกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล และ
พระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พ.ศ. 2481 ต่อคดีที่มีลักษณะระหว่าง
ประเทศ กรณีก็อาจจะยากที่จะพิสูจน์ได้จนศาลต่างประเทศผู้จะต้องยอมรับบังคับ
ตามคำพิพากษาของศาลไทยพอใจได้ และในบางคำพิพากษาของศาลไทยก็ไม่อาจจะ
นำไปบังคับได้ในต่างประเทศ ทั้งนี้ เพราะคำพิพากษานั้นได้เป็นไปโดยไม่คำนึง
ถึงความชอบด้วยกฎหมายระหว่างประเทศแต่อย่างใด ขอให้ตระหนักว่า ในกรณีที่
ประเทศไทยมีสนธิสัญญาแลกเปลี่ยนการรับรองและบังคับตามคำพิพากษากับ
ประเทศเจ้าของศาลที่รับบังคับตามคำพิพากษาศาลไทยนั้นก็จะเป็นไปได้ที่คำ
พิพากษาของศาลไทยจะได้รับการรับรองและบังคับตามอย่างแน่นอนและสมบูรณ์ แต่
อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังไม่เคยมีสนธิสัญญาในลักษณะนี้กับประเทศใดเลย คง
ถึงเวลาที่จะคิดถึงแล้วกระมัง พันธุ์ทิพย์กาญจนะจิตราสายสุนทร